



NOBELION

CZĘŚĆ I – SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

WYKONAWCA

FIRMA	NOBELION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ADRES	ul. Pamiątkowa 2, 61-512 Poznań
REJESTR	NIP: 7831898094 KRS: 0001088524 REGON: 527810001
KONTAKT	e-mail: kontakt@nobelion.pl

ZAMAWIAJĄCY

FIRMA	Przedsiębiorstwo Innowacyjne "Tech-Global" Sp. z o.o.
ADRES	ul. Programistów 128, 00-001 Warszawa
REJESTR	NIP: 1234567890
REPREZENTACJA	reprezentowana przez: Jana Kowalskiego

ZAMÓWIENIE

NUMER WYCENY
(QUOTE ID) 65f0a...123

NUMER ZAMÓWIENIA ORD-2026-0001

PRZEDMIOT (SKRÓT) Realizacja usług programistycznych i wdrożeniowych zgodnie z zaakceptowanym zakresem prac

CAŁKOWITE
WYNAGRODZENIE 12500 PLN netto

WYBRANY MODEL
PŁATNOŚCI Płatność jednorazowa z rabatem 10%

SZCZEGÓŁY
PŁATNOŚCI Opłacono w całości kwotę 11250 PLN netto.

ABONAMENT
UTRZYMANIOWY TAK — 1500 PLN netto / mc, rozpoczęcie po końcowym odbiorze PLN netto / mc, rozpoczęcie po końcowym odbiorze"

Wybrany przez Zamawiającego model płatności (Płatność jednorazowa z rabatem 10%) stanowi rozstrzygnięcie opcji opisanych w §6 niniejszej Umowy. W przypadku wyboru abonamentu utrzymaniowego, link do płatności cyklicznej zostanie udostępniony Zamawiającemu dopiero po końcowym odbiorze prac.

CZĘŚĆ II – TREŚĆ UMOWY

Niniejsza Umowa zawierana jest w **formie dokumentowej** (art. 77² Kodeksu cywilnego) poprzez zaznaczenie pola akceptacji w systemie Nobelion (nobelion.pl) przed przejściem do płatności. Stronami Umowy są **NOBELION Sp. z o.o.** („Wykonawca”) oraz podmiot lub osoba składająca zamówienie („Zamawiający”), których pełne dane zostają utrwalone w Specyfikacji Zamówienia (Część I) generowanej po opłaceniu zamówienia. Wykonawca i Zamawiający zwani są łącznie „Stronami”.

§1. PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania, zbudowania i wdrożenia dedykowanego systemu („**System**”) zgodnie z zakresem określonym w Wycenie powiązanej z zamówieniem Zamawiającego, a Zamawiający zobowiązuje się do odbioru Systemu i zapłaty wynagrodzenia.
2. Wycena, którą Zamawiający zaakceptował składając zamówienie, precyzyjnie określa funkcjonalności, technologie, harmonogram oraz wynagrodzenie i stanowi **integralną część** niniejszej Umowy. W razie rozbieżności między Umową a Wyceną, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.
3. Elementy nieuwjęte w Wycenie leżą poza przedmiotem Umowy i podlegają §5 (Zarządzanie Zmianami Zakresu).

§2. HARMONOGRAM REALIZACJI

1. Realizacja dzieli się na etapy opisane w Wycenie. Prace rozpoczynają się z chwilą zaksięgowania pierwszej płatności wynikającej z wybranego modelu (§6).
2. Harmonogram jest planem technicznym przy założeniu terminowego współdziałania Zamawiającego. Opóźnienia po stronie Zamawiającego (dostępny, treści, decyzje) proporcjonalnie przesuwają harmonogram, bez prawa Zamawiającego do roszczeń z tego tytułu.
3. O okolicznościach mogących wpłynąć na termin Wykonawca informuje niezwłocznie, podając szacowany nowy termin.

§3. OBOWIĄZKI STRON

1. **Wykonawca zobowiązuje się do:** realizacji Systemu zgodnie z Wyceną i zasadami sztuki programistycznej; bieżącego informowania o istotnych postępach i decyzjach technicznych; zachowania poufności powierzonych danych.
2. **Zamawiający zobowiązuje się do:** dostarczenia niezbędnych dostępów, kont, treści i danych testowych w terminie **3 dni roboczych** od zawarcia Umowy lub pisemnego wezwania; wyznaczenia jednej decyzyjnej osoby kontaktowej upoważnionej do zatwierdzania etapów; aktywnego udziału w weryfikacji i odbiorze.
3. Brak dostępności osoby kontaktowej lub opóźnienia w dostarczeniu zasobów traktowane są jako okoliczności po stronie Zamawiającego i nie stanowią podstawy roszczeń wobec Wykonawcy.

§4. ITERACYJNY CHARAKTER PRAC, ODBIÓR ETAPÓW I POPRAWKI

1. Strony przyjmują, że przedmiotem Umowy jest dzieło tworzone na indywidualne zamówienie, a proces realizacji ma charakter iteracyjny. **Miarą prawidłowości wykonania jest zgodność Systemu ze specyfikacją** określoną w Wycenie i Briefie – nie zaś subiektywne preferencje estetyczne lub upodobania Zamawiającego.
2. Po ukończeniu etapu Wykonawca powiadamia o gotowości do odbioru, udostępniając środowisko testowe, demonstrację lub dokumentację. Zamawiający ma **5 dni roboczych** na pisemne zgłoszenie konkretnych uwag odnoszących się do zgodności etapu z Wyceną.
3. **Rundy poprawek:** W ramach wynagrodzenia Zamawiającemu przysługują **dwie (2) rundy poprawek na każdy etap**, obejmujące usunięcie rozbieżności pomiędzy dostarczonym etapem a zatwierdzoną specyfikacją. Wykonawca realizuje poprawki w rozsądnym terminie technicznym.
4. Uwagi i życzenia wykraczające poza zatwierdzoną specyfikację – nowe funkcje, zmiana przyjętych założeń, przeprojektowanie zaakceptowanych wcześniej elementów lub kolejne rundy ponad limit z ust. 3 – **nie stanowią poprawek, lecz zmianę zakresu** i podlegają §5 (Change Request).
5. Brak pisemnych uwag w terminie z ust. 2 stanowi **milczącą akceptację** etapu, równoważną akceptacji wyraźnej; uprawnia Wykonawcę do fakturowania etapu i przejścia do kolejnego.
6. Etap odebrany jest punktem zamkniętym. Po końcowym odbiorze całości Systemu usuwanie ujawnionych później niezgodności ze specyfikacją odbywa się na zasadach gwarancji (§11).

§5. ZARZĄDZANIE ZMIANAMI ZAKRESU (CHANGE REQUEST)

1. Zakres Systemu wyczerpująco definiuje Wycena. Dodatkowe funkcjonalności, moduły i integracje stanowią zmianę zakresu.
2. Zmiana wymaga pisemnego wniosku Zamawiającego; Wykonawca wycenia ją w 5 dni roboczych; realizacja następuje po pisemnej akceptacji wyceny zmiany i podlega odrębnym rozliczeniom.
3. Wykonawca może odmówić realizacji zmiany zagrażającej stabilności, bezpieczeństwu lub spójności architektonicznej Systemu.

§6. WYNAGRODZENIE I MODELE PŁATNOŚCI

1. Całkowite wynagrodzenie oraz zakres określa Wycena powiązana z zamówieniem. Do kwot netto dolicza się podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
2. Przy składaniu zamówienia Zamawiający **wybiera jeden z poniższych modeli płatności**. Konkretny wybrany model oraz kwoty zostają utrwalone w Specyfikacji Zamówienia (Część I). Dostępne modele:
 - **a) Płatność jednorazowa z góry – z rabatem 10%:** całość wynagrodzenia, pomniejszona o rabat w wysokości 10%, płatna z góry. Prace rozpoczynają się po zaksięgowaniu płatności.
 - **b) Płatność podzielona 50/50 – bez rabatu:** I rata w wysokości 50% wynagrodzenia płatna przed startem; II rata w wysokości pozostałych 50% płatna **po końcowym odbiorze Systemu**. Model ten nie obejmuje rabatu. Link do płatności II raty Wykonawca udostępnia Zamawiającemu po zakończeniu prac.
3. **Zadatek:** Płatność startowa – I rata w modelu 50/50 albo część odpowiadająca 50% wartości zamówienia w modelu płatności z góry – stanowi **zadatek** w rozumieniu art. 394 Kodeksu cywilnego. W razie rezygnacji Zamawiającego bez winy Wykonawcy zadatek przepada; w razie niewykonania Umowy z winy Wykonawcy podlega zwrotowi w podwójnej wysokości.
4. **Abonament utrzymaniowy (opcjonalny):** Zamawiający może objąć System płatną opieką utrzymaniową w zakresie i za kwotę miesięczną wskazaną w Specyfikacji Zamówienia, obejmującą bieżące utrzymanie, monitoring, kopie zapasowe, drobny rozwój oraz wsparcie priorytetowe. Abonament stanowi kontynuację opieki nad Systemem i **rozpoczyna się po upływie bezpłatnego okresu gwarancyjnego (§11)** – link do płatności cyklicznej Wykonawca udostępnia Zamawiającemu przed zakończeniem tego okresu. Zamawiający może samodzielnie zarządzać abonamentem oraz zrezygnować z niego w dowolnym momencie poprzez panel płatności operatora (Stripe), ze skutkiem na koniec opłaconego okresu rozliczeniowego.
5. Faktury wystawiane są w terminie 3 dni roboczych od zdarzenia rozliczeniowego; termin płatności wynosi **7 dni** od daty wystawienia. Płatności realizowane są elektronicznie (operator Stripe) lub przelewem bankowym.
6. W razie opóźnienia płatności przekraczającego 3 dni robocze Wykonawca jest uprawniony do: naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych; wstrzymania prac nad kolejnymi etapami; ograniczenia lub cofnięcia dostępów do środowisk deweloperskich i testowych – bez odpowiedzialności wobec Zamawiającego z tego tytułu.

§7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Ze względu na formę dokumentową Umowy, przeniesienie autorskich praw majątkowych do kodu wymagałoby odrębnej umowy w formie pisemnej (art. 53 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). W to miejsce Wykonawca udziela licencji na zasadach poniższych.
2. Z chwilą **zaksięgowania 100% całkowitego wynagrodzenia** Wykonawca udziela Zamawiającemu wyłącznej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo **licencji** na korzystanie z Systemu w działalności gospodarczej, na polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie, modyfikowanie (w tym przez własne lub zewnętrzne zespoły), użytkowanie w infrastrukturze własnej i chmurowej.
3. Na pisemne żądanie Zamawiającego złożone po opłaceniu 100% wynagrodzenia Strony zawrą odrębną umowę przeniesienia majątkowych praw autorskich (podpisy własnoręczne lub kwalifikowane podpisy elektroniczne) – bez dodatkowego wynagrodzenia.
4. Biblioteki open-source oraz narzędzia podmiotów trzecich wbudowane w System podlegają własnym licencjom, dobranym pod komercyjny użytek Zamawiającego.
5. Do czasu zapłaty pełnego wynagrodzenia Zamawiający nie jest uprawniony do modyfikowania, redystrybucji ani sublicencjonowania Systemu.

§8. NIEZALEŻNOŚĆ USŁUG ZEWNĘTRZNYCH (THIRD-PARTY)

1. System może opierać się na integracjach z dostawcami zewnętrznymi (m.in. OpenAI, Google, Anthropic, Stripe, n8n, Supabase, Resend, Make, FakturaXL oraz innymi wskazanymi w Wycenie).
2. **Infrastruktura, na której działa System** (serwer, hosting, bazy danych, konta usług zewnętrznych, klucze API), prowadzona jest **na rachunek i w ramach kont Zamawiającego**. Wykonawca dobiera, konfiguruje i rekomenduje odpowiednie narzędzia, lecz nie hostuje usług Zamawiającego we własnym imieniu – koszty subskrypcji i zużycia tych usług ponosi bezpośrednio Zamawiający, zgodnie z zasadą „płacisz za to, czego używasz”. Po końcowym odbiorze pełna kontrola nad infrastrukturą, kodem i danymi należy do Zamawiającego.
3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępności, awarie, jednostronne zmiany cennikowe, zmiany struktury API lub zaprzestanie świadczenia usług przez dostawców zewnętrznych.
4. Adaptacja Systemu wynikająca ze zmian po stronie dostawców (*breaking changes*) stanowi odrębną, płatną usługę serwisową; Wykonawca informuje o jej konieczności niezwłocznie po wykryciu.

§9. POUFNOŚĆ

1. Strony zachowują w ścisłej tajemnicy informacje technologiczne, handlowe i organizacyjne ujawnione w związku z realizacją Projektu, bez względu na formę przekazania.
2. Obowiązek nie dotyczy informacji publicznie znanych bez winy Stron, ujawnionych z winy drugiej Strony lub których ujawnienie nakazuje bezwzględnie obowiązujące prawo.
3. Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie ogólnej informacji o projekcie (branża, technologie, skrótowy opis problemu i rozwiązania) w portfolio Wykonawcy – bez ujawniania danych poufnych, finansowych ani identyfikujących Zamawiającego bez jego odrębnej zgody.

§10. RĘKOJMIA I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. **Wobec Zamawiającego będącego przedsiębiorcą (B2B)** Strony wyłączają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu **rękojmi za wady** (art. 558 §1 Kodeksu cywilnego). Wyłączenie to nie pozbawia Zamawiającego ochrony – w jej miejsce wchodzi procedura odbioru i poprawek (§4) oraz gwarancja techniczna (§11), które kompleksowo regulują usuwanie niezgodności Systemu ze specyfikacją.
2. **Wobec Zamawiającego będącego konsumentem (B2C)** wyłączenie z ust. 1 nie ma zastosowania. Stosuje się bezwzględnie obowiązujące przepisy o zgodności świadczenia z umową oraz pozostałe uprawnienia wynikające z ustawy o prawach konsumenta i Kodeksu cywilnego, których niniejsza Umowa nie ogranicza ani nie wyłącza.
3. Łączna, całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy (kontraktowa i deliktowa łącznie) jest ograniczona do **100% wynagrodzenia netto** faktycznie zapłaconego przez Zamawiającego na moment zaistnienia szkody. Ograniczenie nie znajduje zastosowania wobec konsumentów w zakresie, w jakim naruszałoby ich prawa ustawowe.
4. Wykonawca wyłącza odpowiedzialność za utracone korzyści (*lucrum cessans*) oraz szkody pośrednie – w zakresie dozwolonym prawem, z wyłączeniem szkód wyrządzonych z winy umyślnej oraz roszczeń konsumentów chronionych bezwzględnie obowiązującymi przepisami.

§11. GWARANCJA TECHNICZNA

1. Po końcowym odbiorze Systemu Wykonawca udziela **bezpłatnej** gwarancji na błędy funkcjonalne (niezgodność działania z zatwierdzoną specyfikacją z Wyceny) przez okres **3 (trzech) miesięcy** od dnia odbioru, chyba że Wycena przewiduje okres dłuższy.
2. Gwarancja obejmuje **wyłącznie nieodpłatne usuwanie niezgodności Systemu ze specyfikacją** i nie obejmuje rozwoju, nowych funkcji, adaptacji do zmian u dostawców zewnętrznych (§8) ani bieżącego utrzymania, które podlegają odpowiednio §5 lub abonamentowi utrzymaniu (§6 ust. 4). Abonament utrzymaniowy stanowi odrębną, opcjonalną kontynuację opieki nad działającym Systemem i – o ile Zamawiający go wybierze – **rozpoczyna się po upływie okresu gwarancyjnego**.
3. Zgłoszenia przyjmowane są na adres kontakt@nobelion.pl; czas reakcji do 3 dni roboczych.
4. Gwarancja nie obejmuje usterek wynikłych z: modyfikacji kodu przez Zamawiającego lub osoby trzecie bez wiedzy Wykonawcy; zmian infrastrukturalnych po stronie Zamawiającego; zmian w usługach zewnętrznych (§8); użytkowania niezgodnego z dokumentacją.

§12. ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Każda Strona może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie rażącego naruszenia jej postanowień przez drugą Stronę, po uprzednim pisemnym wezwaniu z 7-dniowym terminem zaradczym i jego bezskutecznym upływem.
2. W razie rezygnacji Zamawiającego bez winy Wykonawcy: zadatek przepada; Zamawiający płaci pełne wynagrodzenie za etapy ukończone i przekazane do odbioru na moment wypowiedzenia; Wykonawca wstrzymuje dalsze prace.
3. W razie rozwiązania z wyłącznej winy Wykonawcy zwraca on płatności za etapy niezrealizowane należycie.

§13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych stosuje się Kodeks cywilny, Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
2. Zmiany Umowy wymagają formy dokumentowej (korespondencja e-mail lub akceptacja w panelu klienta) pod rygorem nieważności.
3. Spory rozstrzyga sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Wykonawcy – **sąd właściwy dla m. Poznania**.
4. Niniejsza Umowa zostaje zawarta poprzez zaznaczenie pola akceptacji przed przejściem do płatności. Po opłaceniu zamówienia Wykonawca generuje spersonalizowany dokument PDF zawierający Specyfikację Zamówienia (Część I), niniejszą treść Umowy w zaakceptowanej wersji oraz Certyfikat Akceptacji (Część III). Dokument PDF stanowi potwierdzenie i integralną część Umowy. Personalizacja nie wprowadza nowych postanowień – utrwała wyłącznie dane Stron oraz wybory dokonane przez Zamawiającego.

CZĘŚĆ III – CERTYFIKAT AKCEPTACJI

Niniejszym potwierdza się, że Zamawiający zaakceptował powyższą treść Umowy (Część II) w formie dokumentowej, poprzez zaznaczenie pola akceptacji w systemie Nobelion przed przejściem do płatności, oświadczając jednocześnie, że jest osobą uprawnioną do jej zawarcia oraz że zapoznał się z pełną treścią Umowy i powiązanej Wyceny.

SZCZEGÓŁY AKCEPTACJI

IMIĘ I NAZWISKO AKCEPTUJĄCEGO	Jan Kowalski
----------------------------------	--------------

ADRES E-MAIL	jan.kowalski@tech-global.pl
--------------	-----------------------------

DZIAŁA JAKO	Reprezentant firmy
-------------	--------------------

DATA I GODZINA AKCEPTACJI	19.06.2026, 12:12:56
------------------------------	----------------------

ADRES IP AKCEPTANTA	192.168.1.100
------------------------	---------------

WERSJA ZAAKCEPTOWANEJ UMOWY	1
-----------------------------------	---

NUMER WYCENY (QUOTE ID)	65f0a...123
----------------------------	-------------

NUMER ZAMÓWIENIA	ORD-2026-0001
------------------	---------------

IDENTYFIKATOR TRANSAKCJI (STRIPE)	Zaksięgowano z użyciem Stripe (cs_test_...)
---	---

Pełen log akceptacji – obejmujący dokładną treść zaakceptowanej wersji Umowy, dane akceptanta, znacznik czasu i adres IP – jest trwale i niezmiennie przechowywany w systemie informatycznym Wykonawcy i stanowi materiał dowodowy potwierdzający zawarcie oraz treść Umowy. Dokument wygenerowany automatycznie przez platformę Nobelion (nobelion.pl).